ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК

ОГРН 1045004150476
ИНН/КПП 5021013384/772901001
119530, Россия, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское,
ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 014
Тел.: +7 (495) 745-68-57
Факс: +7 (495) 745-68-58
www.polyplastic.ru

УТВЕРЖДЕНО

приказом ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

от «29» 08 2025 г. № 62/п/ГПП

ПОЛОЖЕНИЕ

Правила внутреннего трудового распорядка

П 3.11-07

Издание № 1

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3
3. **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** 3
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
6. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 4
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 23

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иными федеральными законами устанавливает правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) в Обществе с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (далее – Организация/работодатель).

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Организации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации
СТО ИСМ 7.2-17	Интегрированная система менеджмента. Компетентность и осведомленность персонала
б/н	Положение о служебных командировках
б/н	Положение о корпоративных наградах

Примечания

1 При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей ссылку.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении используются термины с соответствующими определениями по ТК РФ и принятые в организации, в том числе:

трудовая дисциплина (дисциплина труда): Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами;

работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

рабочее время: Время, в течение которого работник должен исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора;

время отдыха: Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
КЭДО	Кадровый электронный документооборот
РФ	Российская Федерация
СФР	Социальный фонд России

ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации
ЭЛН	Электронный лист нетрудоспособности
ФЗ	Федеральный закон

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают с целью регулирования работодателем вопросов трудовой дисциплины, грамотного распределения рабочего времени.

5.2. Настоящие Правила устанавливают:

- порядок приема, перевода и увольнения работников;
- основные права и обязанности работника и работодателя;
- режим рабочего времени и время отдыха;
- порядок поощрения работников;
- ответственность работодателя и ответственность работника, включая меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику;
- иные вопросы регулирования трудовых отношений.

6. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

6.1. Порядок приема работников

6.1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, который заключается в соответствии с ТК РФ.

6.1.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

6.1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить работодателю (если иное не установлено ТК РФ и иными федеральными законами):

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.

Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если трудовая книжка на работника не оформлялась;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или лицо, подлежащее призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда;
- дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

- В целях соблюдения требований законодательства РФ в области налогового и бухгалтерского учета, своевременного и достоверного расчета пособий, а также в целях предоставления положенных работнику государственных гарантий и компенсаций с учетом

поданных им заявлений, работник может дополнительно предъявить работодателю следующие документы:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о браке и/или свидетельство о рождении ребенка, справку об обучении в учебных заведениях детей в возрасте до 23 лет и иные документы в случаях, когда работник подает заявление для оформления налоговых вычетов и иных льгот;
- медицинскую справку, индивидуальную программу реабилитации и иные медицинские документы, связанные с получением работником льгот, установлением для него особых условий труда и т. п.;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

6.1.4. Если лицо, поступающее на работу, в течение двух лет, предшествующих поступлению на работу в Организацию, замещал должность государственной или муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.

6.1.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.

6.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет.

6.1.7. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается принятым на работу без испытания.

6.1.8. Во время прохождения испытания на работника распространяются все нормы трудового законодательства, соглашений и внутренних документов Организации.

6.1.9. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

6.1.10. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

6.1.11. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание при приеме:

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

– иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

6.1.12. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, - срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет, если иной срок не установлен ТК РФ, иными федеральными законами.

6.1.13. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его заключения в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом.

6.1.14. Трудовой договор может быть заключен:

- в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - экземпляр работника, другой – экземпляр работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра трудового договора;

- в электронной форме, оформленной установленным образом, которая приравнивается к трудовому договору на бумажном носителе. Дублировать такой договор на бумажном носителе не требуется.

6.1.15. Лица, поступающие на работу, во всех случаях не допускаются к работе до подписания трудового договора, независимо от формата оформления трудовых отношений (на стационарном рабочем месте или дистанционно). А также лицо, поступающее на работу, не имеет право приступать к работе до подписания трудового договора.

6.1.16. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя).

6.1.17. При заключении трудового договора с работниками, с которыми согласно законодательству РФ, работодатель имеет право заключать договоры о материальной ответственности, соответствующее условие целесообразно включить в трудовой договор.

6.1.18. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в Организацию замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные (служебные) обязанности входили отдельные функции государственного управления Организации, может быть принят на работу в Организацию только после получения в установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.

6.1.19. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором.

6.1.20. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления такого договора в силу.

6.1.21. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.

6.1.22. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

6.1.23. Приказ о приеме на работу объявляется/направляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего свыше пяти дней в Организации, если эта работа является для работников основной, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ.

6.1.24. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора.

6.1.25. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу работодатель обязан:

- ознакомить его с порученной работой, условиями труда и его оплатой, разъяснить работнику его права и обязанности;
- ознакомить с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Организации, и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.

6.1.26. При приеме на работу новых работников, имеющих трудовой стаж, работодатель информирует их о ведении в организации КЭДО и получает их согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота.

6.2. Порядок перевода работников на другую работу

6.2.1. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).

6.2.2. Допускается временный перевод (на срок до одного месяца) работника без его согласия на другую работу у того же работодателя, не обусловленную трудовым договором, в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ.

6.2.3. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

6.2.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

6.2.5. Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

6.2.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной/электронной форме заключается дополнительное соглашение к трудовому договору (далее – соглашение), составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. Электронная форма соглашения приравнивается к соглашению на бумажном носителе. Дублировать соглашение на бумажном носителе не нужно.

6.2.7. Если работник изначально принимался на должность, в отношении которой заключение договора о полной материальной ответственности не предусмотрено, а затем был переведен на должность, в отношении которой заключение такого договора требуется (или же он начинает выполнять работы, в отношении которых предусмотрено заключение договора о полной материальной ответственности), то договор о полной материальной ответственности оформляется как дополнительное соглашение к трудовому договору.

6.2.8. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.

Приказ, подписанный уполномоченным лицом, объявляется работнику под подпись или направляется работнику для ознакомления в электронной форме.

6.3. Порядок увольнения работников

6.3.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в порядке и по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами.

6.3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются:

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев либо на выполнение сезонных работ, вправе расторгнуть его досрочно, предупредив об этом работодателя письменно за три календарных дня.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, предусмотренные законодательством), работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.

6.3.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

- ликвидации Организации;
- сокращения численности или штата работников Организации;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если совершенное им деяние подпадают под перечень грубых нарушений, указанных в пп. «а» - «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, либо в иных случаях, если это предусмотрено федеральными законами;
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо территории Организации или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- принятия необоснованного решения руководителем Организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
- представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;
- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.

Не допускается расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации Организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

6.3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. Если работник отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись.

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе.

6.3.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы и ценности, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

Для подтверждения сдачи материальных ценностей и носителей коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации работник оформляет обходной лист.

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке.

6.3.6. В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ, действие трудового договора приостанавливается на период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ.

6.3.7. Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня.

6.3.8. Действие срочного трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу на период, равный остатку срока действия срочного трудового договора, исчисляемого на день приостановления его действия. Исключения – срочные трудовые

договоры, срок которых истек в период приостановления действия договора, заключенные по следующим основаниям:

- исполнение обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
- выполнение временных работ сроком до двух месяцев и сезонных работ;
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
- выполнение заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- выполнение работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;
- работы временного характера и общественные работы по направлению службы занятости;
- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
- проведение неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, устранение последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, получающими образование по очной форме;
- с совместителями.

Указанные трудовые договоры прекращаются в связи с истечением их срока по пункту 2 части 1 статьи 77 ТК РФ.

6.3.9. Запись в трудовую книжку и (или) сведениях о трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.

6.3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет. По заявлению работника, который в день увольнения отсутствует на работе, работодатель пересылает ему трудовую книжку по адресу, который работник указал в заявлении. Трудовую книжку работодатель пересылает по территории РФ и за ее пределы.

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой.

6.3.11. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

6.3.12. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

При перечислении денег на банковский счет работника не имеет значения, работает он в последний день или нет.

6.4. Основные права, обязанности и ответственность работника

6.4.1. **Работник имеет право на:**

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством;

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством;

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей;

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

– иные права, предоставленные ему законодательством РФ.

6.4.2. **Работник обязан:**

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и иными документами, регламентирующими деятельность работника;

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего непосредственного руководителя;

– соблюдать настоящие Правила, положения иных нормативно-правовых актов, действующих в Организации;

– соблюдать трудовую дисциплину;

– выполнять установленные нормы труда, улучшать качество работы, не допускать упущений в работе;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, проверку знания требований охраны труда;

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. Эффективно использовать машины, оргтехнику и другое оборудование, экономно расходовать материальные ресурсы;

– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на рабочем месте и территории Предприятия;

– соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов или периодической специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);

– проходить в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования;

– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы, и незамедлительно сообщать о таких причинах и условиях работодателю;

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества в случае и в порядке, установленных законом;

– незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья;

– не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты;

– вести себя вежливо и не допускать:

– грубого поведения, а именно не совершать действия, которые нарушают общепринятые моральные поведенческие нормы и имеют негативные последствия для других людей;

– любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, а также любым другим основаниям;

– угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению;

– соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации, а также иных средств и ресурсов работодателя, кроме сети Интернет, помещений, иной территории, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей;

– соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника;

– соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей;

– соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ;

– придерживаться делового стиля, выглядеть опрятно и аккуратно;

– соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим;

– в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной причине незамедлительно, как только это станет возможным, известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом);

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящими Правилами, иными документами (локальными актами) и трудовым договором.

6.4.3. **Работники привлекаются:**

– к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка.

– к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю.

– к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ.

6.5. Основные права, обязанности и ответственность работодателя

6.5.1. **Работодатель имеет право:**

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя, работников, имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих Правил, иных нормативных актов, действующих в Организации;

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

– принимать действующие в Организации документы и требовать от работников их соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов на:

– использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, кроме сети Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей (в т.ч. уносить с места работы имущество, предметы и материалы, копировать, записывать информацию, используя оборудование, принадлежащее Организации, без получения на то соответствующего разрешения или оформления документов);

– использование рабочего времени для компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника;

– курение в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей;

– употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ;

– производство видео-, фотосъемки, а также аудиозаписи без разрешения генерального директора или уполномоченного лица;

– оставление личных вещей вне мест, предназначенных для их хранения;

– требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим;

– требовать от работника уважительного и тактичного общения с другими людьми;

– осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

6.5.2. **Работодатель обязан:**

– соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, документы Организации (локальные нормативные акты), условия соглашений и трудовых договоров;

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца в следующем порядке: 29-го числа текущего месяца (в феврале – 28-го числа) – за первую половину месяца и 14-го числа месяца, следующего за отработанным, – за вторую половину месяца. Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня;

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и трудовыми договорами.

6.5.3. **Работодатель несет материальную ответственность:**

– за ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения возможности его трудиться;

– за ущерб, причиненный имуществу работника,

– за задержку выплаты заработной платы, а также иные виды ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.6. Рабочее время

6.6.1. Работникам Организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. С понедельника по четверг: начало работы – 9:00, окончание работы – 18:00. В пятницу: начало работы – 9:00, окончание работы – 17:00. Перерыв для отдыха и питания: 13:00 – 13:48.

6.6.2. По согласованию с руководителем допускается установление режима рабочего времени, отличного от предусмотренного п.6.6.1.

6.6.3. В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени работников, которым установлен режим пятидневной рабочей недели, уменьшается на один час.

6.6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе.

6.6.5. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.

6.6.6. Время, фактически отработанное каждым работником, учитывается путем ежедневного ведения табеля учета использования рабочего времени.

6.6.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном в Организации.

6.6.8. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, применяя для этих целей табель учета рабочего времени. Табель составляется в одном экземпляре лицом, ответственным за его ведение, подписывается руководителем структурного подразделения, проверяется работником, ответственным за кадровое делопроизводство, и передается в бухгалтерию.

6.6.9. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.

6.6.10. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.

6.6.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни осуществляется только на основании письменного распоряжения уполномоченного лица, изданного в установленном трудовым законодательстве порядке, которое доводится до сведения соответствующих работников под подпись.

6.6.12. Работодатель не допускает к работе в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и работников, не достигших возраста 18 лет.

6.6.13. Работодатель привлекает к работе в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ следующих работников:

- инвалидов;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- работников, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста;
- работников, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет;
- супругов мобилизованных работников;
- иных лиц, указанных в законодательстве.

6.6.14. Работники, указанные в п. 6.6.13 Правил, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

6.6.15. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом.

6.6.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником функций, обусловленных трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.6.17. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

6.7. Время отдыха

6.7.1. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный отдых;
- выходные дни;
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

6.7.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

6.7.3. Работники имеют право на отдых в нерабочие праздничные дни, установленные статьей 112 ТК РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздника рабочий день.

Ежедневно работники Организации имеют право на перерыв для отдыха и питания, в соответствие с п. 6.7 Положения, время которого в рабочее не включается. Если установленная для конкретного работника продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов, перерыв не предоставляется.

Работник вправе использовать перерыв по своему усмотрению.

6.7.4. Работникам ежегодно предоставляются отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ежегодные оплачиваемые отпуска) продолжительностью 28 календарных дней.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности оплачиваемого отпуска любые дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным ежегодным оплачиваемым отпуском.

6.7.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым не позднее чем за две недели до наступления календарного года. При составлении графика учитывается необходимость обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников, а также наличие круга работников, имеющих право в соответствии с законодательством РФ на предоставление очередного отпуска в любое удобное для них время.

6.7.6. График отпусков работников утверждается генеральным директором.

6.7.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

6.7.8. Право на использование отпусков за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

6.7.9. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

6.7.10. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период, работник обязан предупредить работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

6.7.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6.7.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

6.7.13. При увольнении работника выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска.

6.7.14. В случае предоставления отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

6.7.15. По соглашению между работником и работодателем по письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

– Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

– ветерану боевых действий – до 35 календарных дней в году;

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;

– родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), обязанностей по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), исполнением обязанностей по контракту о добровольном

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ - до 14 календарных дней в году, работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

– работникам, в случаях рождения у них ребенка, регистрации ими брака, смерти близких родственников – до пяти календарных дней;

– работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, - до 14 календарных дней;

– родителям, супругам, детям военнослужащих и других лиц, получивших ранение при исполнении служебных обязанностей, для ухода за ними - 35 календарных дней в году;

– обучающимся по очной форме;

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

6.7.16. Для прохождения плановой диспансеризации взрослого населения работник в возрасте от 18 до 39 лет имеет право получить освобождение от работы на один день раз в три года, работник от 40 лет и старше – на один день ежегодно, а работник, не достигший возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работник, являющийся получателям пенсии по старости или пенсии за выслугу лет – на два рабочих дня один раз в год, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем не позднее, чем за 5 рабочих дней.

До издания приказа на дополнительный отпуск для прохождения диспансеризации, работник отдела кадров проверяет, действительно ли работник подпадает под возрастную категорию лиц, подлежащих диспансеризации в текущем году, в соответствии с графиком плановой диспансеризации на текущий год.

6.7.17. Предоставление отпуска оформляется приказом.

6.8. Служебные командировки

6.8.1. Служебная командировка – поездка работника на основании письменного решения работодателя для выполнения в определенный срок работником служебного поручения вне места постоянной работы.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

6.8.2. Местом постоянной работы следует считать место расположения Организации/обособленного структурного подразделения (местом постоянной работы дистанционного работника – его местонахождение).

6.8.3. Служебная командировка является составной частью выполнения должностных обязанностей, оговоренных при приеме на работу. Освобождению от командировок подлежат работники в порядке, предусмотренном ТК РФ.

6.8.4. Порядок направления работников Организации в служебные командировки установлен Положением о служебных командировках.

6.8.5. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, предусмотренных соответствующими внутренними документами Организации.

6.8.6. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, регламентируются внутренними документами Организации.

6.9. Поощрения за труд

6.9.1. В целях повышения роли морального стимулирования и мотивации высокоэффективного труда, за добросовестный труд, существенный вклад в повышение эффективности работы, выдающиеся достижения, иную плодотворную деятельность, принесшую пользу Организации, в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат, подведением итогов работы применяются поощрения работников.

6.9.2. Виды и порядок применяемых для работников Организации поощрений установлены в ТК РФ и «Положении о корпоративных наградах Группы ПОЛИПЛАСТИК» и предусматривают:

- объявление благодарности;
- выдачу премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- занесение на Доску почета;
- иные поощрения, предусмотренные Положением о корпоративных наградах.

6.9.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений.

6.9.4. Решение о поощрении работника принимает уполномоченное лицо на основании представления о поощрении от непосредственного руководителя работника.

В случае положительного решения уполномоченное лицо издает приказ о поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения.

6.9.5. Сведения о награждении (поощрении) вносятся в трудовую книжку.

6.10. Трудовая дисциплина. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность работника

6.10.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Организации и руководителям своих подразделений, осуществляющим распорядительные функции, выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы, распоряжения и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.

6.10.2. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в установленном порядке привлечены к материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

6.10.3. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов Организации.

6.10.4. За нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, а также установленных правил поведения в служебных помещениях, на территории Организации, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные ТК РФ:

- замечание;
- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, запрещается.

6.10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

6.10.6. Дисциплинарные взыскания применяются на основании и в порядке, предусмотренными законодательством о труде.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

6.10.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (если таковое заведено).

6.10.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

В случае отказа работника ознакомиться с указанным приказом под подпись составляется соответствующий акт.

6.10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя.

6.10.10. При выявлении на рабочем месте работника в нетрезвом состоянии либо в состоянии наркотического или токсического опьянения, руководитель соответствующего подразделения обязан организовать отстранение его от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ.

Нетрезвое состояние работника либо наркотическое или токсическое опьянение могут быть подтверждены медицинским заключением, либо другими видами доказательств.

Появление работника в вышеуказанном состоянии является грубым нарушением трудовой дисциплины, которое может служить основанием для увольнения работника по инициативе работодателя (пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

6.10.11. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.

6.10.12. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

6.10.13. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им

работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

6.10.14. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

6.10.15. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

6.10.16. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

6.10.17. В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными ФЗ, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

6.10.18. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

6.10.19. Работодатель обязан истребовать от работника письменное объяснение для установления причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

6.10.20. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

6.10.21. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

6.10.22. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

6.10.23. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

6.10.24. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной ответственности одновременно.

6.11. Работа с пособиями работников

6.11.1. При наступлении временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие за первые три дня болезни на основании ЭЛН. Начиная с четвертого дня выплата пособия производится за счет СФР.

6.11.2. СФР предоставляет работодателю ЭЛН путем его передачи через информационную систему.

6.11.3. Работодатель размещает в информационной системе СФР в течение трех рабочих дней после получения от фонда автоматического электронного сообщения о закрытии листка нетрудоспособности работника сведения для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

6.11.4. Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия по уходу за ребенком работник предоставляет в отдел кадров работодателя:

- заявление на отпуск по уходу за ребенком;
- заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо выписку из решения об установлении над ребенком опеки;
- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копию.

6.11.5. Работник обязан сообщать работодателю об изменении сведений, необходимых для выплаты пособий в течение пяти рабочих дней, с даты изменений.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники Организации, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный настоящими Правилами.

7.2. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, необходимо руководствоваться законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.